

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๖๓๒/๒๕๖๕
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๑๔๕/๒๕๖๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { นางสาวเบญจวรรณ พงษ์พันธุ์ ที่ ๑ ผู้ฟ้องคดี
นางเหรียญ พงษ์พันธุ์ ที่ ๒
นายณรงค์ พงษ์พันธุ์ ที่ ๓
นายนิรศ พงษ์พันธุ์ ที่ ๔
นางจันทร์พร มงคล ที่ ๕
กรมทางหลวง ที่ ๑
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำ
ที่ ๔๓๒/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ ๑๕๖๓/๒๕๖๕

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน
โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๙๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๔๗ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๘๓
รวมสามแปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมา
ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ



/หมายเลข ๖...

หมายเลข ๖ สายบางปะอิน - นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้นใช้บังคับ โดยมีอธิบดีกรมทางหลวง เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน ทำให้ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๙๓ เนื้อที่ ๔ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๔๗ เนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๔๔ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๘๓ เนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๙๒ ตารางวา ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าถูกเวนคืนทั้งหมด หลังจากนั้น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ ฉบับ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ฉบับ และลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๕ ฉบับ ถึงผู้ฟ้องคดีทั้งห้าแจ้งให้ไปปรับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่า เงินค่าทดแทน ที่ดินที่ถูกเวนคืนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้สำหรับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๙๓ ในอัตรา ตารางวาละ ๑,๙๒๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๓,๐๗๒,๐๐๐ บาท และค่าติดต่อกับราชการเป็นเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๓,๐๘๒,๐๐๐ บาท โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๔๗ ในอัตรา ตารางวาละ ๑,๙๒๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๕,๐๗๖,๔๘๐ บาท และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๘๓ ในอัตราตารางวาละ ๑,๙๒๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๗,๖๖๔,๖๔๐ บาท ไม่เป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า จึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ อุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือที่ คค ๐๒๐๙/อ.๓๓๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนพิจารณา คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าแล้ว เห็นควรกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๕๐๙๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๔๗ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๘๓ จากอัตราตารางวาละ ๑,๙๒๐ บาท เป็นตารางวาละ ๓,๖๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ที่ถูกเวนคืนมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดไม่ต่ำกว่าไร่ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือไม่ต่ำกว่าตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงขอให้เพิ่ม ค่าทดแทนที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจากตารางวาละ ๓,๖๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๗,๐๐๐ บาท จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายค่าทดแทนที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๙๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๔๗ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๘๓ เนื้อที่ ทั้งหมด ๘,๒๓๖ ตารางวา เพิ่มขึ้นจากตารางวาละ ๓,๖๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งหมด ๒๘,๐๐๒,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของบัญชีเงินฝาก ของธนาคารออมสิน นับจากวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (วันแจ้งผลพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน) เป็นต้นไปจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด โดยขอคิดดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน ๗๐๐,๐๖๐ บาท



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า เมื่อมีการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน
ในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน - นครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๕๖ ระยะทางประมาณ ๑๙๖ กิโลเมตร แนวทางหลวงผ่านเขตท้องที่จำนวน ๓ จังหวัด
คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา และมีประกาศ
สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อ
สร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน - นครราชสีมา เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดย
เร่งด่วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าครอบครองหรือ
ใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นของ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจำนวนเงินค่าทดแทนในการสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖
สายบางปะอิน - นครราชสีมา ในเขตท้องที่อำเภอบางปะอิน อำเภอวังน้อย อำเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอหนองแค อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่งคอย อำเภอผักไห่
จังหวัดสระบุรี และอำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อกำหนดค่าทดแทน
ในการเวนคืนโดยแบ่งงานออกเป็น ๔ ตอน ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอยู่ตอนที่ ๑ พื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน
๒๕๕๘ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าทดแทนที่ดิน และได้พิจารณารัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๔
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ระเบียบกรมทางหลวง ว่าด้วยการเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ คู่มือการกำหนดเงินค่าทดแทน
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ของกระทรวงคมนาคม
ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วนำมาปรับกับข้อเท็จจริง
เพื่อประกอบการพิจารณาและวางหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนที่ดิน โดยนำราคาซื้อขายกัน
ตามปกติในท้องตลาดพิจารณาจากราคาซื้อขายที่จดทะเบียนไว้ที่สำนักงานที่ดินก่อนหรือ
ในวันประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา (พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘) ราคาที่เสนอขายที่ดิน
บริเวณที่เวนคืนหรือใกล้เคียงรัศมี ๑ กิโลเมตร และราคาซื้อขายโครงการบ้านจัดสรรรัศมี
๑ กิโลเมตร (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘) ของแต่ละตำบล ๆ ละ ๗ แปลง ขึ้นไป

/จนถึง...



จนถึง ๑๑ แปลง นำมาเปรียบเทียบกับราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของแต่ละตำบลระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ สภาพและที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ การได้มา ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนและประโยชน์ของรัฐ คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนโดยการนำราคาซื้อขายที่ดินที่จดทะเบียนไว้ที่สำนักงานที่ดินซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของแต่ละตำบลมาหาค่าเฉลี่ยสัดส่วนราคาหรือค่ากลางหรือค่ามัธยฐาน (Median) ของ A/S Ratio เพื่อใช้เป็นตัวคูณกับราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินแต่ละแปลงเป็นราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินรายแปลง ส่วนเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนเห็นว่า ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน - นครราชสีมา เป็นทางหลวงที่รัฐมีการจัดเก็บค่าผ่านทาง ประชาชนไม่สามารถเข้ามาเชื่อมทางได้ ซึ่งจากผลการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ได้ค่า EIRR ของโครงการเท่ากับร้อยละ ๔๑.๖๐ ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการเงินมีค่า FIRR อยู่ระหว่าง ๑๔.๔๐ - ๒๘.๗๐% จึงเห็นควรปรับเงินค่าทดแทนที่ดินทุกกลุ่มและทุกแปลงเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๒๘ ซึ่งเป็นอัตราค่า FIRR ของโครงการ การพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งห้ากำหนดตามคู่มือการกำหนดเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ของกระทรวงคมนาคม ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินในท้องที่ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ (๑) ที่ดินที่ถูกเวนคืนให้คำนวณราคาตลาดโดยใช้ดัชนี ๒.๐๐ (ตัวคูณ) คำนวณกับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่เสนอในที่ประชุมแต่ละแปลงตามข้อเท็จจริงเพื่อหาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดเบื้องต้น แปลงใดมีสภาพขุดเป็นบ่อให้คำนวณหักค่าขุดดินขายตามหลักเกณฑ์ที่กรมธนารักษ์ใช้ประเมินราคาที่ดินที่มีสภาพเป็นบ่อ (๒) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนเพิ่มให้อีกร้อยละ ๒๘ (๓) ที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาลดลงกำหนดให้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของราคาค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน และ (๔) ค่าทดแทนความเสียหายที่จะต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนให้ตามคู่มือกำหนดเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ของกระทรวงคมนาคม ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

ต่อมา คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้ประชุมพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน และค่าทดแทนความเสียหายอื่น ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๐



/เมื่อวันที่...

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
จำนวน ๖ รายการ ดังนี้ ๑. ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๙๓ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ ๔ ไร่ ถูกเวนคืนทั้งแปลง คณะกรรมการเพื่อกำหนดราคา
เบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนตารางวาละ ๑,๙๒๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๓,๐๗๒,๐๐๐ บาท
ค่าติดต่อราชการ เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๓,๐๘๒,๐๐๐ บาท
ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับเงินค่าทดแทนแล้วเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ๒. ที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๒๒๗๔๗ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน
๔๔ ตารางวา ถูกเวนคืนทั้งแปลง คณะกรรมการเพื่อกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด
ค่าทดแทนตารางวาละ ๑,๙๒๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๕,๐๗๖,๔๘๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า
ได้รับเงินค่าทดแทนแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๓. ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๘๓
ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๙๒ ตารางวา
ถูกเวนคืนทั้งแปลง คณะกรรมการเพื่อกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทน
ตารางวาละ ๑,๙๒๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๗,๖๖๔,๖๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับเงิน
ค่าทดแทนแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๔. สิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๙๖๓
คณะกรรมการเพื่อกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน
จำนวน ๒,๑๗๓,๙๗๑ บาท ค่าทดแทนการจัดหาที่อยู่ใหม่ เป็นเงินจำนวน ๑๑๖,๘๐๓ บาท
ค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าติดต่อราชการ เป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๓๙๕,๗๗๔ บาท
ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับเงินค่าทดแทนแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๕. สิ่งปลูกสร้างบน
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๔๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๘๓ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๙๓ คณะกรรมการ
เพื่อกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงินจำนวน ๑๓๗,๔๓๐ บาท
ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับเงินค่าทดแทนแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๖. ไม้ยืนต้นบนโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๒๘๙๖๓ คณะกรรมการเพื่อกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนไม้ยืนต้น
เป็นเงินจำนวน ๔๗,๒๑๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับเงินค่าทดแทนแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่พอใจราคาค่าทดแทนจึงยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนโดยเพิ่มค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๙๓
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๔๗ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๘๓ จากตารางวาละ ๑,๙๒๐ บาท
เป็นตารางวาละ ๓,๖๐๐ บาท ทั้งสามแปลง ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าขอรับเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นตามผล
การพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๙๓
ได้รับค่าทดแทนเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ย เป็นเงินจำนวน ๒,๘๐๓,๔๗๓.๕๓ บาท ๒. ที่ดินโฉนดที่ดิน



/เลขที่...

เลขที่ ๒๒๗๔๗ ได้รับค่าทดแทนเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน ๔,๖๑๒,๕๓๘.๔๑ บาท และ ๓. ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๘๓ ได้รับค่าทดแทนเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน ๖,๙๖๔,๑๖๕.๔๐ บาท การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นไปตามราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดซึ่งเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่าที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีราคาซื้อขายไม่ต่ำกว่าไร่ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือไม่ต่ำกว่าตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท นั้น คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้นำราคาซื้อขายที่ดินในท้องที่ตำบลหนองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาประกอบการพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าแล้ว และราคาซื้อขายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ากล่าวอ้างมานั้นปราศจากเอกสารของทางราชการยืนยันไม่ถือเป็นราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่า ค่าทดแทนที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ในพื้นที่ที่เท่ากันได้ นั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินและค่าทดแทนความเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไปแล้ว เป็นเงินจำนวน ๓๒,๗๘๓,๗๑๑.๓๔ บาท ซึ่งเป็นเงินจำนวนมากพอที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจะจัดซื้อที่ดินในขนาดและบริเวณที่ใกล้เคียงกับที่ดินที่ถูกเวนคืนได้ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ไม่ได้รับประโยชน์จากการเวนคืนทางหลวงสายนี้ เนื่องจากมีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ทางและมีรั้วกันตลอดแนว นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการปรับราคาค่าทดแทนเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๒๘ จากราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดทุกกลุ่มทุกแปลงเพื่อเยียวยาในเรื่องดังกล่าวแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่า ก่อนถูกเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตั้งอยู่ติดริมคลองเป็นแนวยาวแม้จะไม่ติดถนน แต่ก็มีสะพานข้ามไปยังที่ดินของคนในครอบครัวเพื่อสัญจรไปได้ จึงสามารถพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ หรือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ เพราะมีระยะทางไม่ไกลจากถนนสายเอเชีย นั้น ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีจำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๔ - ๙ ไร่ แม้ที่ดินดังกล่าวจะตั้งอยู่ติดต่อกันแต่ไม่มีทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ ติดเพียงลำคลองสาธารณะเท่านั้น จึงไม่ถือเป็นที่ดินที่มีสภาพทำเลที่ตั้งเหมาะสมแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่อย่างใด การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน คณะที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ ที่นำราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม



/ในการ...

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ (ซึ่งกำหนดเป็นบล็อกโซน) โดยเฉลี่ยตามวิธีการประเมินฯ ราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ โดยคิดราคาเฉลี่ยทั้งแปลง (รวมส่วนที่ไม่ถูกเวนคืน) มาเป็นราคาประเมินฯ ของที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืน ยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมกับผู้ถูกเวนคืน เมื่อถูกเวนคืนแล้วที่ดินส่วนที่เหลือจะมีสภาพเป็นที่ดินไม่มีทางเข้าออก จึงควรนำราคาประเมินฯ ของที่ดินในหน่วยที่มีราคาสูงสุดมากำหนดเป็นฐานการคิดค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกเวนคืน เว้นแต่จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ถูกเวนคืน เมื่อพิจารณาดัชนีราคาตลาดของแต่ละกลุ่มแล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เห็นว่าเนื่องจากลักษณะพื้นที่และสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินบางกลุ่มอยู่ติดต่อกัน มีสภาพทำเลและการใช้ประโยชน์ใกล้เคียงกันเพื่อความเหมาะสมและเป็นธรรม เห็นควรปรับค่าดัชนีให้ใกล้เคียงกัน โดยที่ดินในกลุ่มที่ ๕ ตำบลหนองจิก ปรับเป็นค่าดัชนี ๒.๕๐ เมื่อนำเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ ปรับเพิ่มให้อีกร้อยละ ๒๘ แล้วนำมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทน ผู้อุทธรณ์ที่ดินจะได้รับค่าทดแทนเท่ากับราคาประเมินฯ ในหน่วยที่มีราคาสูงสุดของแปลงที่ถูกเวนคืน คุณค่าดัชนีประจำกลุ่ม บวกเพิ่มอีกร้อยละ ๒๘ สำหรับที่ดินที่ถูกเวนคืนทั้งแปลงหรือถูกเวนคืนบางส่วนและที่ดินส่วนที่เหลือได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการเวนคืนให้กำหนดค่าทดแทนที่ดิน ดังนี้ ที่ดินที่ถูกเวนคืนหมดหรือเกือบหมดทั้งแปลง กำหนดค่าทดแทนความเสียหายจากฐานค่าทดแทนให้อีกไม่เกินร้อยละ ๕๐ ส่วนที่ดินที่ถูกเวนคืนบางส่วนและที่ดินที่เหลือได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการเวนคืนให้กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันราคาลดลงตามนัยมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้อีกไม่เกินร้อยละ ๕๐ เว้นแต่มีเหตุผลพิเศษให้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๙๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๔๗ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๘๓ ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า เมื่อนำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในหน่วยที่มีราคาสูงสุดของที่ดิน คือ ตารางวาละ ๗๕๐ บาท มากำหนดเป็นฐานในการคิดราคาค่าทดแทนคูณด้วยค่าดัชนีราคาตลาดที่มีการคิดคำนวณใหม่ สำหรับตำบลหนองจิกเท่ากับ ๒.๕๐ และปรับเพิ่มค่าทดแทนด้วยเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนให้อีกร้อยละ ๒๘ จึงปรับเพิ่มค่าทดแทนที่ดินเป็นตารางวาละ ๒,๔๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑ เนื่องจากถูกเวนคืนหมดทั้งแปลง จึงกำหนดค่าทดแทนความเสียหายจากฐานค่าทดแทนตามมติคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ตารางวาละ ๒,๔๐๐ บาท ให้อีกร้อยละ ๕๐ เป็นตารางวาละ ๓,๖๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยอุทธรณ์แล้วเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือที่ คค ๐๒๐๙/อ. ๓๓๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งผล



/การพิจารณา...

การพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ศาลปกครองชั้นต้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินจำนวนสามแปลง ได้แก่ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๙๓ เนื้อที่ ๔ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๔๗ เนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๔๔ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๘๓ เนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๙๒ ตารางวา ที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูกเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน - นครราชสีมา ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาวางหลักเกณฑ์ค่าทดแทนที่ดินในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ โดยนำราคาซื้อขายที่จดทะเบียนไว้ที่สำนักงานที่ดินก่อนหรือในวันประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา (พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘) ราคาเสนอขายที่ดินบริเวณที่เวนคืนหรือใกล้เคียงรัศมี ๑ กิโลเมตร และราคาซื้อขายโครงการบ้านจัดสรรรัศมี ๑ กิโลเมตร ของที่ดินในแต่ละตำบล ตำบลละ ๗ แปลง ขึ้นไปจนถึง ๑๑ แปลง นำมาเปรียบเทียบกับราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของแต่ละตำบล ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ การได้มา ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนและประโยชน์ของรัฐ โดยนำราคาซื้อขายของแต่ละตำบลมาหาค่ากลางหรือค่ามัธยฐาน (Median) ของ A/S Ratio เพื่อเป็นดัชนีกลาง (ตัวคูณ) นำไปคำนวณหาราคาตลาดของที่ดินรายแปลง ส่วนเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนเห็นว่า ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ เป็นทางหลวงที่รัฐมีการจัดเก็บค่าผ่านทางประชาชนไม่สามารถเข้ามาเชื่อมทางได้ ซึ่งจากผลการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ได้ค่า EIRR ของโครงการเท่ากับร้อยละ ๔๑.๖๐ ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการเงินมีค่า FIRR อยู่ระหว่าง ๑๔.๔๐ - ๒๘.๗๐% คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ เห็นว่า เมื่อเป็นทางหลวงที่รัฐเวนคืนที่ดินจากเอกชนไปแล้ว มีการเก็บค่าผ่านทางและมีการกำหนดบริเวณให้เข้าใช้ทางเฉพาะเอกชนที่ถูกเวนคืนไม่ได้รับประโยชน์จากการเวนคืน จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มให้ร้อยละ ๒๘ ซึ่งเป็นอัตราค่า FIRR ของโครงการ และกำหนดค่าทดแทนที่ดินทั้งสามแปลงของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๙๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๔๗๔ ที่ถูกคือ ๒๒๗๔๗ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๘๓ โดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในหน่วยที่มีราคาสูงสุด คือ ตารางวาละ ๗๕๐ บาท คูณด้วยค่าดัชนีประจำกลุ่มที่ ๕ ตำบลหนองจิก ที่ถูกคือ ตำบลคลองจิก มีค่าดัชนีประจำกลุ่มเท่ากับ ๒.๐๐ และเพิ่มอีกร้อยละ ๒๘ เป็นค่าทดแทนที่ดิน



/ในอัตรา...

ในอัตราตารางวาละ ๑,๙๒๐ บาท เท่ากันทั้งสามแปลง (๗๕๐ x ๒ + ๒๘%) ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ มีมติกำหนดแนวทางการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มเติม ดังนี้ นำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ของที่ดินในหน่วยที่มีราคาสูงที่สุดมากำหนดเป็นฐานการคิดค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกเวนคืน เว้นแต่กรณีมีเหตุผลพิเศษให้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป และเมื่อพิจารณาดัชนีประจำกลุ่มของที่ดินแต่ละกลุ่มแล้วเห็นว่า ลักษณะพื้นที่และสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินบางกลุ่มอยู่ติดต่อกัน มีสภาพที่ตั้งและการใช้ประโยชน์ใกล้เคียงกัน เพื่อความเหมาะสมและเป็นธรรมเห็นควรปรับค่าดัชนีให้ใกล้เคียงกัน โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอยู่ในกลุ่มที่ ๕ ตำบลหนองจิก ที่ถูกคือ ตำบลคลองจิก จึงปรับเพิ่มค่าดัชนีประจำกลุ่มจาก ๒.๐๐ เป็น ๒.๕๐ ส่วนเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน ซึ่งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ ปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๘ เหมาะสมแล้ว ดังนั้น ผู้อุทธรณ์จะได้รับค่าทดแทนที่ดินเท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในหน่วยที่มีราคาสูงที่สุดของแปลงที่ถูกเวนคืน x ค่าดัชนีประจำกลุ่ม + เพิ่มอีกร้อยละ ๒๘ สำหรับที่ดินที่ถูกเวนคืนทั้งแปลง หรือถูกเวนคืนบางส่วน และที่ดินส่วนที่เหลือได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากการเวนคืนให้กำหนดค่าทดแทนความเสียหายจากฐานค่าทดแทนให้อีกไม่เกินร้อยละ ๕๐ ส่วนที่ดินที่ถูกเวนคืนบางส่วน และที่ดินที่เหลือได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการเวนคืน ให้กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันราคาลดลงจากค่าทดแทนให้อีกไม่เกินร้อยละ ๕๐ เว้นแต่มีเหตุผลพิเศษให้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงมีมติเพิ่มค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๙๕ (ที่ถูกคือ ๓๕๐๙๓) โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๔๗ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๘๓ ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า โดยนำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในหน่วยที่มีราคาสูงที่สุดของแปลงที่ถูกเวนคืนในอัตราตารางวาละ ๗๕๐ บาท คูณด้วยค่าดัชนีประจำกลุ่ม ๒.๕๐ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงมีราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตารางวาละ ๑,๘๗๕ บาท (๗๕๐ x ๒.๕๐) และปรับเพิ่มให้ร้อยละ ๒๘ ตามเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน เป็นเงินจำนวน ๕๒๕ บาท (๑,๘๗๕ x ๒๘ ÷ ๑๐๐) เป็นค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับเพิ่มเป็นตารางวาละ ๒,๔๐๐ บาท (๑,๘๗๕ + ๕๒๕) เมื่อที่ดินถูกเวนคืนหมดทั้งแปลงจึงเพิ่มค่าทดแทนให้อีกร้อยละ ๕๐ เป็นเงินจำนวน ๑,๒๐๐ บาท (๒,๔๐๐ x ๕๐ ÷ ๑๐๐) เป็นค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับเพิ่มเป็นตารางวาละ ๓,๖๐๐ บาท จากเดิมที่คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดไว้ในอัตราตารางวาละ ๑,๙๒๐ บาท จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงฟังได้ในเบื้องต้นว่า การพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนดังกล่าวได้คำนึงถึงองค์ประกอบในการกำหนดค่าทดแทน ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ



/แห่งราชอาณาจักรไทย...

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ และมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลาสี่ปี การที่คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินโดยนำราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในขณะที่คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น ได้มีการประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว เมื่อคำนึงถึงการเวนคืนซึ่งเป็นการบังคับเพื่อนำที่ดินของประชาชนมาใช้ประโยชน์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงการกำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกเวนคืนอย่างเป็นธรรม ดังนั้น จึงเห็นควรใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีราคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ และราคาดังกล่าวยังก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามากกว่า เพื่อนำมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า เมื่อปรากฏว่า ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ รายแปลงของกรมธนารักษ์ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของที่ดินทั้งสามแปลง มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าโดยนำราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าว มาพิจารณาเป็นเกณฑ์เพื่อคูณกับค่าดัชนีประจำกลุ่มและปรับเพิ่มด้วยเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน กล่าวคือ นำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในอัตราตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท คูณด้วยค่าดัชนีประจำกลุ่มที่ปรับค่าตัวคูณตามประเภทของที่ดินเป็นค่าดัชนีประจำกลุ่มเท่ากับ ๒.๕๐ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงมีราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท $(๑,๐๐๐ \times ๒.๕๐)$ และปรับเพิ่มให้ร้อยละ ๒๘ ตามเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน เป็นเงินจำนวน ๗๐๐ บาท $(๒,๕๐๐ \times ๒๘ \div ๑๐๐)$ เป็นค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับเพิ่มเป็นตารางวาละ ๓,๒๐๐ บาท $(๒,๕๐๐ + ๗๐๐)$ และที่ดินถูกเวนคืนหมดทั้งแปลงเพิ่มค่าทดแทนให้อีกร้อยละ ๕๐ เป็นเงินจำนวน ๑,๖๐๐ บาท



/๓,๒๐๐...

(๓,๒๐๐ x ๕๐ ÷ ๑๐๐) รวมเป็นค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับเพิ่มเป็นตารางวาละ ๔,๘๐๐ บาท เท่ากันทั้งสามแปลง เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินตามผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในอัตราตารางวาละ ๓,๖๐๐ บาท เท่ากันทั้งสามแปลง ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น ดังนี้ (๑) ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๙๓ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นตารางวาละ ๑,๒๐๐ บาท (๔,๘๐๐ - ๓,๖๐๐) ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๔ ไร่ หรือเท่ากับ ๑,๖๐๐ ตารางวา เป็นค่าทดแทนที่ดินที่ควรได้รับเป็นเงินจำนวน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท (๑,๒๐๐ x ๑,๖๐๐) (๒) โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๔๗ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นตารางวาละ ๑,๒๐๐ บาท (๔,๘๐๐ - ๓,๖๐๐) ถูกเวนคืน เนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๔๔ ตารางวา หรือเท่ากับ ๒,๖๔๔ ตารางวา เป็นค่าทดแทนที่ดินที่ควรได้รับเป็นเงินจำนวน ๓,๑๗๒,๘๐๐ บาท และ (๓) โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๘๓ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นตารางวาละ ๑,๒๐๐ บาท (๔,๘๐๐ - ๓,๖๐๐) ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๙๒ ตารางวาหรือเท่ากับ ๓,๙๙๒ ตารางวา เป็นค่าทดแทนที่ดินที่ควรได้รับเป็นเงินจำนวน ๔,๗๙๐,๔๐๐ บาท (๑,๒๐๐ x ๓,๙๙๒) ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าควรได้รับค่าทดแทนเพิ่มขึ้นเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๙,๘๘๓,๒๐๐ บาท (๑,๙๒๐,๐๐๐ + ๓,๑๗๒,๘๐๐ + ๔,๗๙๐,๔๐๐)

ส่วนผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ เพียงใด เมื่อคดีนี้ศาลวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นโดยโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๙๓ ได้รับค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๔๗ ได้รับค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น ๓,๑๗๒,๘๐๐ บาท และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๘๓ ได้รับค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๔,๗๙๐,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับเพิ่มทั้งสิ้น ๙,๘๘๓,๒๐๐ บาท (๑,๙๒๐,๐๐๐ + ๓,๑๗๒,๘๐๐ + ๔,๗๙๐,๔๐๐) ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นของที่ดินแต่ละแปลง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสามแปลงที่เพิ่มขึ้นตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามใบสำคัญรับเงินลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวม ๓ ฉบับ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาจากจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น ๙,๘๘๓,๒๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันฟ้องคดี ซึ่งจำนวนดอกเบี้ยดังกล่าวต้องไม่เกิน ๗๐๐,๐๖๐ บาท ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าและดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่

/ธนาคารออมสิน...



ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่า ราคาซื้อขายที่ดินตามท้องตลาดปัจจุบันของที่ดินบริเวณใกล้เคียงมีราคาไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือไม่ต่ำกว่าตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า เนื่องจากราคาซื้อขายที่ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นการซื้อขายระหว่างเอกชนด้วยกันไม่ได้ถูกเวนคืนแต่อย่างใด จึงไม่อาจอ้างราคาซื้อขายที่ดินระหว่างเอกชนเป็นราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างถึงหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดิน ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๒๕ ซื้อขายในตารางวาละ ๑๐,๗๕๒.๖๘ บาท นั้น เห็นว่า หนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินฉบับดังกล่าว มิได้มีการจดทะเบียนจะซื้อขายตามราคาดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ซึ่งราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ หมายถึงราคาซื้อขายที่ดินกันตามปกติในท้องตลาด ซึ่งมีการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ส่วนกรณีอ้างว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสามารถสัญจรไปมาผ่านสะพานไม้ที่จัดทำขึ้นเองในหมู่ญาติเพื่อออกสู่ถนนสาธารณะได้ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงมีใช้ที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะนั้น เห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าแม้จะตั้งอยู่ติดต่อกันและอยู่ติดลาคลองสาธารณะ การเข้าออกจากที่ดินผ่านทางสะพานไม้เพื่อข้ามคลองสาธารณะ และต้องผ่านที่ดินของบุคคลอื่นซึ่งเป็นญาติ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงมีใช้ที่ดินที่ติดทางสาธารณะแต่อย่างใด ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงฟังไม่ขึ้น

ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเพียงผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ค่าทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเพิ่มขึ้นอีกเป็นเงิน ๙,๘๘๓,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาในต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันฟ้องคดี โดยดอกเบี้ยดังกล่าวต้องไม่เกินจำนวน ๗๐๐,๐๖๐ บาท ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า และดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณากำหนดหลักการค้าทดแทนที่ดินในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ โดยนำราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ ในท้องตลาดของที่ดินที่ถูกเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา ราคาที่ดินที่มี การตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ เหตุและ วัตถุประสงค์ของการเวนคืน ตามหลักเกณฑ์มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้น มาพิจารณาครบถ้วน ทุกประการแล้ว จึงได้กำหนดหลักการค้าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ถูกเวนคืนแต่ละราย และ ได้นำหลักการค้าทดแทนที่ดินดังกล่าวมาพิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ ผู้ฟ้องคดีในการประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ ที่จะต้องเวนคืนและจำนวนเงินค่าทดแทน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ อันเป็นการดำเนินการเวนคืนที่ดินตามลำดับ ขั้นตอน ดังนั้น การกำหนดราคาค่าทดแทน จึงเริ่มต้น ณ วันที่คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ กำหนดราคาเบื้องต้นได้พิจารณากำหนดหลักการค้าทดแทนที่ดินในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ การนำราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ของที่ดินมาพิจารณานั้น คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้นำราคาประเมิน ทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้พิจารณา อันเป็นราคาปัจจุบัน ณ วันที่มีการประชุม ซึ่งการพิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ ผู้ถูกเวนคืนรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งห้า นั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนด ราคาเบื้องต้นฯ ตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๙ บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ไว้ ดังนั้น การพิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ จึงได้พิจารณาภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่และกำหนด ขอบเขตในการใช้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินโดยพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างครบถ้วนถูกต้องทุกประการแล้ว และในชั้น พิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนได้นำราคาประชุมทุนทรัพย์ ที่คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดไว้ในอัตราตารางละ ๗๕๐ บาท มากำหนดเป็นฐานในการคิดราคาค่าทดแทน คุณด้วยค่าดัชนีที่มีการคิดคำนวณใหม่ สำหรับ ตำบลคลองจิกเท่ากับ ๒.๕๐ และยังได้ปรับเพิ่มค่าทดแทนจากเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน



/ให้อีกร้อยละ...

ให้อีกร้อยละ ๒๘ อันเป็นการคำนึงถึงเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยเห็นว่า ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ เป็นถนนที่ออกแบบมาเพื่อเป็นถนนสายหลักสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทางหลวงที่มีมาตรฐานสูงเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางมีการควบคุมการเข้าออกแบบ สมบูรณ์ตลอดเส้นทางและมีการจัดเก็บค่าผ่านทาง ณ บริเวณทางเข้าออกที่เหมาะสม โดยจะเป็น ทางเลือกใหม่สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางด้วยความรวดเร็ว และได้มีผลการศึกษา ความเหมาะสมแล้ว ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ได้ค่า EIRR (Economic Interest Rate Of Return) ของโครงการเท่ากับร้อยละ ๔๑.๖๐ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา คิดลด (Discount Rate) ที่ธนาคารโลกใช้พิจารณา ความเป็นไปได้สำหรับโครงการสาธารณูปโภค ในประเทศไทยที่ประมาณร้อยละ ๑๒ จะเห็นได้ว่า โครงการนี้ให้ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ ที่น่าประทับใจ ส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการเงินมีค่า FIRR (Financial Interest Rate Of Return) อยู่ระหว่างร้อยละ ๑๔.๔๐ - ๒๘.๗๐ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่า MLR ของ ธนาคารในปัจจุบันประมาณร้อยละ ๖.๕ และดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่ประมาณ ร้อยละ ๔ เห็นได้ว่า น่าจะเป็นอัตราผลตอบแทนที่ภาคเอกชนจะให้ความสนใจในการเข้ามาร่วม ลงทุนกับรัฐบาล และเนื่องจากเป็นทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ ที่รัฐมีการจัดเก็บค่าผ่านทาง ประชาชนไม่สามารถเข้ามาเชื่อมทางได้ นอกจากจะเข้าใช้ผ่านทางบริเวณที่กำหนดให้เข้าใช้เท่านั้น เอกชนที่ถูกเวนคืนไม่ได้รับประโยชน์จากการเวนคืน จึงมีมติกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้เท่ากับ ร้อยละ ๒๘ ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนจากการลงทุนด้านการเงินที่รัฐจะได้รับตามค่า FIRR ของโครงการ ดังนั้น คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้ปรับเพิ่มค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ถูกเวนคืน ที่ดินอีกร้อยละ ๒๘ ของราคาค่าทดแทนที่ดินแต่ละแปลง จึงเห็นว่าคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ กำหนดราคาเบื้องต้นฯ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้กำหนดค่าทดแทนโดยคำนึงถึง ความเสียหายที่ผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการถูกเวนคืนที่ดินอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับ ค่าทดแทนที่ดินเพิ่มในชั้นพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเป็นตารางวาละ ๓,๖๐๐ บาท ราคา ค่าทดแทนที่ดินจึงเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าแล้ว อีกทั้งราคาค่าทดแทนที่ดิน ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีราคาสูงกว่าราคา ประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ซึ่งมีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท การที่ศาลนำราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาพิจารณา จึงเป็นเวลาภายหลังที่มีการดำเนินการ เวนคืนแล้ว แม้จะเป็นราคาประเมินที่ประเมินโดยกรมธนารักษ์ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงประกอบ การพิจารณาได้ก็ตาม แต่เป็นราคาที่ทราบกันดีว่าราคาของที่ดินย่อมจะต้องมีราคาสูงขึ้น



/ตามสภาพ...

ตามสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม และขณะนั้นที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ถูกเวนคืนไปหมด
 ทั้งแปลงแล้ว ราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง
 พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงไม่อาจนำมาพิจารณาได้และยังไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ต้องจ่าย
 ค่าทดแทนมากเกินความจำเป็นซึ่งการจ่ายเงินค่าทดแทนนั้นผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองย่อมต้องพิจารณา
 ประโยชน์ที่ประชาชนส่วนรวมจะได้รับจากการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ และ
 ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับประกอบกันโดยให้ผู้ถูกเวนคืนได้รับผลกระทบจาก
 ความเสียหายน้อยที่สุดและให้เกิดประโยชน์แก่ภาครัฐและส่วนรวมอย่างสูง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
 จึงต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐอย่างสูงสุด อีกทั้ง
 เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดินพิพาทก็เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖
 ซึ่งประโยชน์ย่อมตกแก่ประชาชนทั่วไปผู้ใช้ทางหลวง การเวนคืนจึงมิใช่การซื้อขายที่ดินโดยทั่วไป
 ดังนั้น ค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับจึงมิใช่ค่าทดแทนความเสียหายโดยสิ้นเชิง แต่เป็น
 เงินค่าทดแทนที่กำหนดให้โดยคำนึงถึงความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชนรวมทั้ง
 ตัวผู้ฟ้องคดีทั้งห้าด้วยในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือที่ นร ๐๖๐๑/๔๗๖ ลงวันที่
 ๓๐ เมษายน ๒๕๓๔ ตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นดังกล่าวว่า ในการพิจารณา
 อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จะต้องพิจารณาไปตามข้ออุทธรณ์ ในกรณีที่มี
 การประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์สำหรับที่ดินใหม่ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์
 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จะนำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์สำหรับที่ดินที่ประกาศ
 ใช้ใหม่นั้นมาเป็นเกณฑ์เพื่อพิจารณาเพิ่มค่าทดแทนสำหรับที่ดินให้เป็นที่ยพอใจของผู้อุทธรณ์
 ไม่ได้ เพราะบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์สำหรับที่ดินที่ประกาศใช้ใหม่นั้นไม่มีอยู่ในขณะที่
 คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นทำการกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์
 และจำนวนเงินค่าทดแทน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดิน
 ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าโดยใช้ฐานราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 ได้ตอบข้อหารือในประเด็นดังกล่าวข้างต้น การวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
 จึงถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าแล้ว

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าแก้อุทธรณ์ว่า จากคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในการจ่าย
 ค่าทดแทนการเวนคืนให้นั้น ยังคงไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีเพราะมิใช่เป็นราคาที่ซื้อขายกันปกติ
 ซึ่งเมื่อมีการเวนคืนราคาที่ดินในบริเวณพื้นที่นั้น ๆ จะสูงตามไปด้วยเช่นกัน โดยที่พระราชกฤษฎีกา
 กำหนดเขตพื้นที่บริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖

/เมษายน...



เมษายน ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๔ ปี คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากำหนดค่าทดแทนประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในขณะนั้นได้มีการราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหม่ มีผลบังคับใช้ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว สูงกว่าของปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ก็มีได้นำไปใช้เป็นฐานในการคำนวณจ่ายค่าทดแทน ซึ่งการเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่การจราจรขนส่ง แต่กลับมีรูปแบบเป็นทางด่วนมีรั้วกั้นตามเขตด้านนอก ผู้ใช้ทางก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียม เกิดรายได้ต่อเนื่องในระยะยาวเป็นลักษณะดำเนินการประกอบธุรกิจการค้าหากำไร คนในพื้นที่ก็ไม่ได้ประโยชน์จากการสร้างถนนเส้นนี้ ทั้งยังต้องเสียพื้นที่หมดทั้งแปลงจำนวน ๓ แปลง รวมพื้นที่ทั้งหมดจำนวน ๑๙ ไร่ ๖ งาน ๓๖ ตารางวา (๘,๒๓๖ ตารางวา) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างเอกสารตอบข้อหาข้อกฎหมายตามหนังสือที่ นร ๐๖๐๑/๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๔ มาเป็นเหตุให้พิจารณาค่าทดแทนที่น้อยลง นั้น ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีเช่นกัน เพราะการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังอยู่ในช่วงการพิจารณาการจ่ายค่าทดแทน ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาพิจารณากำหนดการจ่ายค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า และจ่ายค่าทดแทนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่เพิ่มขึ้นตามผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๙๓ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่เพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๒,๖๘๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน ๑๑๕,๔๗๓.๕๓ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๘๐๓,๔๗๓.๕๓ บาท ๒) โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๔๗ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่เพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๔,๔๔๑,๙๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน ๑๗๐,๖๑๘.๔๑ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๔,๖๑๒,๕๓๘.๔๑ บาท และ ๓) โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๘๓ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่เพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๖,๗๐๖,๕๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน ๒๕๗,๖๐๕.๔๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๖,๙๖๔,๑๖๕.๔๐ บาท ซึ่งการจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าวเป็นการจ่ายตามจำนวนเนื้อที่ที่เจ้าหน้าที่เวนคืนรังวัดได้ยังไม่มีผลการรังวัดแบ่งหักเป็นเขตทางหลวงของสำนักงานที่ดิน เห็นควรให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไปดำเนินการยื่นขอรังวัดที่ดินและจดทะเบียนแบ่งหักเพื่อทราบจำนวนเนื้อที่ที่ถูกเวนคืนที่ชัดเจนและเพื่อให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนให้ถูกต้อง

/ครบถ้วน...



ครบถ้วนตามเงื่อนไขบันทึกข้อตกลงยินยอมระหว่างผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนกับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาต่อไปด้วย

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือและไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดีด้วยแล้ว

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ และคำชี้แจงแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินสามแปลง ได้แก่ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๙๓ เนื้อที่ ๔ ไร่ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๔๗ เนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๔๔ ตารางวา และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๘๓ เนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๙๒ ตารางวา ที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอยู่ในเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน - นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ ๓๖๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจำนวนเงินค่าทดแทนในการสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน - นครราชสีมา ในเขตท้องที่อำเภอบางปะอิน อำเภอวังน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอหนองแค อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอำเภอปากช่อง อำเภอสี่คัว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้ประชุมพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน และค่าทดแทนความเสียหายอื่น ๆ ให้แก่ผู้ถูกเวนคืน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า จำนวน ๖ รายการ ดังนี้ ๑. ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๙๓ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ ๔ ไร่ ถูกเวนคืนทั้งแปลง กำหนดค่าทดแทนตารางวาละ ๑,๙๒๐ บาท (๗๕๐ x ๒ + ๒๘%) เป็นเงินจำนวน ๓,๐๗๒,๐๐๐ บาท ค่าติดต่อกฎการเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๓,๐๘๒,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับเงินค่าทดแทนแล้วเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ๒. ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๔๗ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน



/จังหวัด...

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๔๔ ตารางวา ถูกเวนคืนทั้งแปลง กำหนดค่าทดแทนตารางวาละ ๑,๙๒๐ บาท ($๗๕๐ \times ๒ + ๒๘\%$) เป็นเงินจำนวน ๕,๐๗๖,๔๘๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับเงินค่าทดแทนแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๓. ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๘๓ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๙๒ ตารางวา ถูกเวนคืนทั้งแปลง กำหนดค่าทดแทนตารางวาละ ๑,๙๒๐ บาท ($๗๕๐ \times ๒ + ๒๘\%$) เป็นเงินจำนวน ๗,๖๖๔,๖๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับเงินค่าทดแทนแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๔. สิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๙๖๓ กำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเป็นเงินจำนวน ๒,๑๗๓,๙๗๑ บาท ค่าทดแทนการจัดหาที่อยู่ใหม่เป็นเงินจำนวน ๑๑๖,๘๐๓ บาท ค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าติดต่อกฎหมายเป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๓๙๕,๗๗๔ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับเงินค่าทดแทนแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๕. สิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๔๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๘๓ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๙๓ กำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเป็นเงินจำนวน ๑๓๗,๔๓๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับเงินค่าทดแทนแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๖. ไม้ยืนต้นบนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๙๖๓ กำหนดค่าทดแทนไม้ยืนต้นเป็นเงินจำนวน ๔๗,๒๑๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับเงินค่าทดแทนแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ แต่ไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทน ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับอุทธรณ์ขอค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นทั้งสามแปลง ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน คณะที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นควรนำราคาประเมินฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ของที่ดินในหน่วยที่มีราคาสูงสุดมากำหนดเป็นฐานการคิดค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกเวนคืน และปรับค่าดัชนีเป็น ๒.๕๐ จึงกำหนดค่าทดแทนจากตารางวาละ ๒,๔๐๐ บาท ให้อีกร้อยละ ๕๐ เป็นตารางวาละ ๓,๖๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และได้มีหนังสือที่ คค ๐๒๐๙/อ. ๓๓๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ และได้ไปรับเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสามแปลงที่เพิ่มขึ้นตามผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ายังไม่พอใจจำนวนค่าทดแทนดังกล่าวจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าทดแทนที่ดินทั้งสามแปลง เพิ่มขึ้นเป็นอัตราตารางวาละ ๗,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเพิ่มขึ้นอีกเป็นเงินจำนวน ๙,๘๘๓,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภท



/ฝากประจำ...

ฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา ในต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันฟ้องคดี โดยดอกเบี้ยดังกล่าว ต้องไม่เกินจำนวน ๗๐๐,๐๖๐ บาท ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าและดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศ กำหนดในแต่ละช่วงเวลาในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และ ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้มีการพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกฟ้อง

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่า การกำหนด เงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสมและ เป็นธรรมหรือไม่ หากไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอีกหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในเวลาที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน - นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติว่า การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การอันจำเป็น ในการป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน การอนุรักษ์ โบราณสถานและแหล่งทางประวัติศาสตร์ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้อง ชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับ ความเสียหายจากการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ วรรคสอง บัญญัติว่า การกำหนด ค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติ ในท้องตลาด การได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน และ ประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ประกอบกับ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติว่า เงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ นั้น ถ้ามิได้ บัญญัติไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะแล้วให้กำหนด



/โดยคำนึงถึง...

โดยคำนึงถึง (๑) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน ตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ (๒) ราคาของอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ (๓) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียก เก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (๔) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น และ (๕) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน และสังคม

เมื่อพิจารณาการกำหนดค่าทดแทนของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนด ราคาเบื้องต้นฯ ซึ่งปรากฏตามรายงานการประชุม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ได้นำราคา ซื้อขายที่จดทะเบียนไว้ที่สำนักงานที่ดินก่อนหรือในวันประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา (พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘) ราคาเสนอขายที่ดินบริเวณที่เวนคืนหรือใกล้เคียงรัศมี ๑ กิโลเมตร และราคาซื้อขายโครงการบ้านจัดสรรรัศมี ๑ กิโลเมตร ของที่ดินในแต่ละตำบล ตำบลละ ๗ แปลง ขึ้นไปจนถึง ๑๑ แปลง นำมาเปรียบเทียบกับราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของแต่ละตำบล ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ การได้มา ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนและประโยชน์ของรัฐ โดยนำราคาซื้อขายที่ดินที่จดทะเบียนไว้ที่สำนักงานที่ดินซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของแต่ละตำบลมาหาค่าเฉลี่ยสัดส่วน ราคาหรือค่ากลางหรือค่ามัธยฐาน (Median) ของ A/S Ratio เพื่อใช้เป็นตัวคูณกับราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของที่ดินแต่ละแปลงเป็นราคา ที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินรายแปลง ส่วนเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน เห็นว่า ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ เป็นทางหลวงที่รัฐมีการจัดเก็บค่าผ่านทาง ประชาชน ไม่สามารถเข้ามาเชื่อมทางได้ ซึ่งจากผลการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ได้ค่า EIRR ของโครงการเท่ากับร้อยละ ๔๑.๖๐ ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการเงินมีค่า FIRR อยู่ระหว่าง ๑๔.๔๐ - ๒๘.๗๐% จึงเห็นควรปรับเงินค่าทดแทนที่ดินทุกกลุ่มทุกแปลงเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ ๒๘ ซึ่งเป็นอัตราค่า FIRR ของโครงการ และกำหนดค่าทดแทนที่ดินทั้งสามแปลง ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๙๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๔๗ และโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๔๘๘๓ โดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในหน่วย ที่มีราคาสูงสุด คือ ตารางวาละ ๗๕๐ บาท คูณด้วยค่าดัชนีประจำกลุ่มที่ ๕ ตำบลคลองจิก มีค่าดัชนีประจำกลุ่มเท่ากับ ๒.๐๐ และเพิ่มอัตราร้อยละ ๒๘ เป็นค่าทดแทนที่ดินในอัตรา ตารางวาละ ๑,๙๒๐ บาท เท่ากันทั้งสามแปลง (๗๕๐ x ๒ + ๒๘%) ต่อมา คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน คณะที่ ๒ มีมติกำหนดแนวทางการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดิน



/เพิ่มเติม...

เพิ่มเติม ดังนี้ นำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ของที่ดินในหน่วยที่มีราคาสูงสุด มากำหนดเป็นฐานการคิดค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกเวนคืน เว้นแต่กรณีมีเหตุผลพิเศษให้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป และเมื่อพิจารณาดังนี้ประจำกลุ่มของที่ดินแต่ละกลุ่มแล้วเห็นว่าลักษณะพื้นที่และสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินบางกลุ่มอยู่ติดต่อกัน มีสภาพที่ตั้งและการใช้ประโยชน์ใกล้เคียงกันเพื่อความเหมาะสมและเป็นธรรมเห็นควรปรับค่าดัชนีให้ใกล้เคียงกัน โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอยู่ในกลุ่มที่ ๕ ตำบลคลองจิก จึงปรับเพิ่มค่าดัชนีประจำกลุ่มเป็น ๒.๕๐ ปรับเพิ่มส่วนเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๘ ดังนั้น ผู้ถูกระงับจะได้รับค่าทดแทนที่ดินเท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในหน่วยที่มีราคาสูงสุดของแปลงที่ถูกเวนคืน $\times$ ค่าดัชนีประจำกลุ่ม + เพิ่มอีกร้อยละ ๒๘ สำหรับที่ดินที่ถูกเวนคืนทั้งแปลง หรือถูกเวนคืนบางส่วนและที่ดินส่วนที่เหลือได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการเวนคืน ให้กำหนดค่าทดแทนความเสียหายจากฐานค่าทดแทนให้อีกไม่เกินร้อยละ ๕๐ ส่วนที่ดินที่ถูกเวนคืนบางส่วน และที่ดินที่เหลือได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการเวนคืน ให้กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันราคาลดลงจากค่าทดแทนให้อีกไม่เกินร้อยละ ๕๐ เว้นแต่มีเหตุผลพิเศษให้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงมีมติเพิ่มค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๙๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๔๗ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๘๓ ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า โดยนำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในหน่วยที่มีราคาสูงสุดของแปลงที่ถูกเวนคืนในอัตราตารางวาละ ๗๕๐ บาท คูณด้วยค่าดัชนีประจำกลุ่ม ๒.๕๐ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า จึงมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตารางวาละ ๑,๘๗๕ บาท (๗๕๐×๒.๕๐) และปรับเพิ่มให้ร้อยละ ๒๘ ตามเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน เป็นเงินจำนวน ๕๒๕ บาท ($๑,๘๗๕ + ๒๘\%$) เป็นค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับเพิ่มเป็นตารางวาละ ๒,๔๐๐ บาท ($๑,๘๗๕ + ๕๒๕$) เมื่อที่ดินถูกเวนคืนหมดทั้งแปลง จึงเพิ่มค่าทดแทนให้อีกร้อยละ ๕๐ เป็นเงินจำนวน ๑,๒๐๐ บาท ($๒,๔๐๐ \times ๕๐\%$) เป็นค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับเพิ่มเป็นตารางวาละ ๓,๖๐๐ บาท ($๒,๔๐๐ + ๑,๒๐๐$) จากเดิม ๑,๘๗๐ บาท จากข้อเท็จจริงดังกล่าว การพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินจึงได้คำนึงถึงองค์ประกอบในการกำหนดค่าทดแทนตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว

กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบชำระค่าทดแทนเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอีกหรือไม่ เพียงใด

เห็นว่าเมื่อพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับในวันที่



/๒๗ เมษายน...

๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนที่ดินในท้องที่ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ (๑) ที่ดินที่ถูกเวนคืนให้คำนวณราคาตลาดโดยใช้ดัชนี ๒ (ตัวคูณ) คำนวณกับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ (๒) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนเพิ่มให้อีก ร้อยละ ๒๘ (๓) ที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาตลาดลงกำหนดให้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของราคาค่าทดแทน ที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน และ (๔) ค่าทดแทนความเสียหายที่จะต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนตามคู่มือกำหนดเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ของกระทรวงคมนาคม ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ และต่อมา คณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติกำหนดราคาค่าทดแทนในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ กำหนด เงินค่าทดแทนที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ กำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนที่ดินในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ โดยนำราคา ที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินที่ถูกเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ราคา ประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สถาปและ ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) - (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาใช้ประกอบ การพิจารณาทุกประการแล้ว ดังนั้น การกำหนดราคาค่าทดแทน จึงเริ่มต้น ณ วันที่คณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนที่ดินในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ การที่ศาลปกครองชั้นต้นนำราคาประเมิน ทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาพิจารณา จึงเป็นเวลาภายหลังที่มีการดำเนินการเวนคืนแล้ว นั้น เห็นว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีมติวางหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทน ที่ดินที่ถูกเวนคืนในท้องที่ตามที่กำหนดตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และให้นำราคาประเมิน ทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเป็นฐานในการคำนวณค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน แต่เมื่อภายหลังจากนั้น คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ ในการประชุมครั้งที่



/๑/๒๕๕๙...

๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ มีมติกำหนดราคาค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า โดยนำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ อันเป็นเวลาที่ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้มีการประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว มาใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า นั้น จึงเป็นการนำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปีเก่ามาใช้ในช่วงเวลาที่มีการประกาศใช้ราคาประเมินฉบับใหม่แล้ว ประกอบทั้งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า โดยนำราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าว มาพิจารณาเป็นเกณฑ์เพื่อคูณกับค่าดัชนีประจำกลุ่มและปรับเพิ่มด้วยเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน นั้น จึงชอบด้วยกฎหมายเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีทั้งห้า และเป็นไปตามเจตนารมณ์คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของประชาชนตามมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงฟังไม่ขึ้น

เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๙๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๔๗ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๘๓ ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท นำมาคูณด้วยค่าดัชนีประจำกลุ่มที่ปรับค่าตัวคูณตามประเภทของที่ดิน เป็นค่าดัชนีประจำกลุ่มเท่ากับ ๒.๕๐ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงมีราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาดตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท (๑,๐๐๐ x ๒.๕๐) และปรับเพิ่มให้อีกร้อยละ ๒๘ ตามเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนเป็นตารางวาละ ๗๐๐ บาท (๒,๕๐๐ + ๒๘%) รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าควรจะได้รับตารางวาละ ๓,๒๐๐ บาท (๒,๕๐๐ + ๗๐๐) เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าถูกเวนคืนทั้งแปลง จึงเพิ่มค่าทดแทนให้อีกร้อยละ ๕๐ เป็นเงินจำนวน ๑,๖๐๐ บาท (๓,๒๐๐ x ๕๐%) รวมค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับเพิ่มเป็นตารางวาละ ๔,๘๐๐ บาท (๓,๒๐๐ + ๑,๖๐๐) ทั้งสามแปลง เพิ่มขึ้นจากที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กำหนดให้อีกตารางวาละ ๑,๒๐๐ บาท จึงคิดเป็นค่าทดแทนที่ดินได้ ดังนี้



/๑. โฉนดที่ดิน...

๑. โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๙๓ เนื้อที่ ๔ ไร่ (๑,๖๐๐ ตารางวา) เป็นเงินจำนวน ๗,๖๘๐,๐๐๐ บาท (๑,๖๐๐ x ๔,๘๐๐) ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับค่าทดแทนไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท (๑,๖๐๐ x ๓,๖๐๐) ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีสิทธิได้รับค่าทดแทนเพิ่มอีก เป็นเงินจำนวน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท (๗,๖๘๐,๐๐๐ - ๕,๗๖๐,๐๐๐)

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๔๗ เนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๔๔ ตารางวา (๒,๖๔๔ ตารางวา) เป็นเงินจำนวน ๑๒,๖๙๑,๒๐๐ บาท (๒,๖๔๔ x ๔,๘๐๐) ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับค่าทดแทนไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๙,๕๑๘,๔๐๐ บาท (๒,๖๔๔ x ๓,๖๐๐) ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีสิทธิได้รับค่าทดแทนเพิ่มอีก เป็นเงินจำนวน ๓,๑๗๒,๘๐๐ บาท (๑๒,๖๙๑,๒๐๐ - ๙,๕๑๘,๔๐๐)

๓. โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๘๓ เนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๙๒ ตารางวา (๓,๙๙๒ ตารางวา) เป็นเงินจำนวน ๑๙,๑๖๑,๖๐๐ บาท (๓,๙๙๒ x ๔,๘๐๐) ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับค่าทดแทนไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๑๔,๓๗๑,๒๐๐ บาท (๓,๙๙๒ x ๓,๖๐๐) ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีสิทธิได้รับค่าทดแทนเพิ่มอีก เป็นเงินจำนวน ๔,๗๙๐,๔๐๐ บาท (๑๙,๑๖๑,๖๐๐ - ๑๔,๓๗๑,๒๐๐)

รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๙,๘๘๓,๒๐๐ บาท (๑,๙๒๐,๐๐๐ + ๓,๑๗๒,๘๐๐ + ๔,๗๙๐,๔๐๐)

สำหรับกรณีดอกเบี้ยย นั้น เห็นว่า มาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติว่า ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจ่ายค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๙,๘๘๓,๒๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าควรได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นของที่ดินแต่ละแปลง นับแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ตามใบสำคัญรับเงิน) จนถึงวันฟ้องคดี แต่จำนวนดอกเบี้ยต้องไม่เกิน ๗๐๐,๐๖๐ บาท ตามคำขอ และดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า

ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ค่าทดแทนไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าทดแทนที่ดิน ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงไม่อาจฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้รับผิดชอบใช้ค่าทดแทนได้

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเพิ่มขึ้นอีกเป็นเงิน ๙,๘๘๓,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด



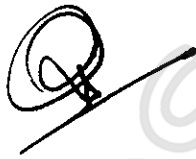
/ของดอกเบี้ย...

ของดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาในต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันฟ้องคดี โดยดอกเบี้ยดังกล่าวต้องไม่เกินจำนวน ๗๐๐,๐๖๐ บาท ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า และดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษาเป็น

นายเมธี ชัยสิทธิ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายอำพน เจริญชีวินทร์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายสุรัตน์ พุ่มพวง

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายสมยศ วัฒนภิรมย์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอภิรัฐ ปานเทพอินทร์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายพีระพันธ์ วัฒนศิริ

มีบันทึกประธานศาลปกครองสูงสุด

กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจำเป็น

ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๖๗๒/๒๕๖๕ หมายเลขแดงที่
อ. ๑๑๔๕/๒๕๖๕ ได้ทำคำพิพากษาโดยนายอำพน เจริญชีวินทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
นายสุรรัตน์ พุ่มพวง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด นายสมยศ วัฒนภิรมย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
และนายอภิรัฐ ปานเทพอินทร์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ซึ่งร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะและ
ได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วในต้นร่างคำพิพากษา แต่เนื่องจากนายอำพน เจริญชีวินทร์ นายสมยศ วัฒนภิรมย์
และนายอภิรัฐ ปานเทพอินทร์ พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๓๑
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
และนายสุรรัตน์ พุ่มพวง พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน
ก่อนที่จะลงลายมือชื่อในคำพิพากษานี้ จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ



(นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ)
ประธานศาลปกครองสูงสุด